



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 59 DEL 30/01/2026	OGGETTO: Avvio della procedura di scelta del contraente per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani a ridotto impatto ambientale sul territorio del Comune di Avella (AV) . DETERMINA A CONTRARRE -
Registro Generale N. 73 DEL 30/01/2026	

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **trenta**, del mese di **gennaio** nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

- il Decreto Sindacale n. 20 del 31.12.2025, con cui si affidava al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;
- Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

PREMESSO

Che con determina dirigenziale n° 477 del 24.12.2024 si avviava la procedura di scelta del contraente per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani a ridotto impatto ambientale sul territorio del Comune di Avella (AV)

Che la SUA con nota pec del 09.12.2025 si chiedeva integrazione e rettifica della determina dirigenziale n° 477;

Che, ai sensi dell'art. 177 comma 2, del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la gestione dei rifiuti costituisce attività di interesse pubblico;

Che, in attesa del Regime Transitorio dettato dalla Legge Regionale Campania n. 14 del 26/05/2016 avente ad oggetto "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti" l'articolo 40

testualmente recita: “Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito indire nuove procedure di affidamento dei servizi a condizione che siano conformi a quanto disposto dalla presente legge e che prevedano la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento a seguito dell'individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell'Ente di Ambito”, il comune di Avella ha affidato la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani sul proprio territorio ad un soggetto gestore individuato con gara pubblica;

CONSIDERATO

Che con determina dirigenziale n° 449 del 24.12.2024 si prorogava il servizio in attesa del completamento della procedura di gara;

Che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;

Che è prossimo alla scadenza il servizio in essere fermo restando la possibilità del regime di proroga nelle more dell'affidamento del servizio si ritiene necessario indire una procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei RSU, per anni Cinque; durata condizionata risolutivamente alla conclusione della prima procedura di affidamento per l'intero ATO e comunque nel rispetto di quanto previsto dal vigente quadro normativo, come prescritto dal comma 6 ultimo periodo dell'art. 11 della L.R. 05/2014, al fine di garantire l'incremento continuo delle percentuali di raccolta differenziata;

TENUTO CONTO che a tale scopo l'ufficio tecnico, ha predisposto tutti gli atti, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento in appalto del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani a ridotto impatto ambientale sul territorio del Comune di Avella” aggiornato alle tabelle del costo medio per il personale addetto ai servizi ambientali anno 2025, per un importo complessivo di € 2.615.735,00, oltre di IVA *nonché* di eventuali clausole di opzione e rinnovo per un importo di € 873.250,00, oltre IVA composto dai seguenti elaborati:

- Progetto di Servizio comprendente:

1. Relazione tecnica – illustrativa
2. quadro economico di spesa
3. cartografia territoriale
4. capitolato speciale d'appalto
5. DUVRI

nonché Piano Finanziario 2024 approvato con delibera di GC nr 75/2024 con il quale è stato approvato il servizio e gli obiettivi per un importo annuo omnicomprensivo di € 495.000,00;

Dare Atto che l'intervento è stato inserito nel programma triennale degli acquisti 2025/2027, elenco annuale 2025 con denominazione << Servizio di raccolta e trasporto rifiuti provenienti da utenza domestica>> (CUI SRV2024/00002), il cui schema è stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 8 del 05/03/2025, in conformità all'art. 37 del d. lgs. n. 36/2023;

Precisato che il succitato Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio prevede:

- per l'espletamento del servizio per cinque anni è € 2.495.000,00, comprensivo di € 41.299,35 per oneri di sicurezza e costo stimato della manodopera pari ad € 1.525.851,00;
- l'importo complessivo presunto dell'affidamento, *ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023*, è di € 3.368.250,00 comprensivo di ogni eventuale clausola di rinnovo e/o opzione, oltre IVA;

che ai sensi dell'art. 15 e nel rispetto dell'Allegato I.2 del D.Lgs. n. 36/2023, il RUP della presente fase è arch. Pasquale Maiella;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto:

gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e conseguentemente è stato prodotto il DUVRI, che si rende disponibile, quale allegato del presente atto, agli operatori partecipanti alla presente procedura d'appalto. Nel DUVRI sono stati specificati i costi per l'attuazione delle misure di contrasto alle interferenze;

Visti gli elaborati progettuali, approvati Determinazione del Responsabile n. 701 del 24/12/2024

RILEVATO che in alcuni dei succitati elaborati progettuali, *nel proseguo meglio dettagliati*, sono stati rilevati dei

meri refusi con particolare riferimento agli importi indicati che rendono necessaria la revisione di seguenti elaborati:

- ✓ quadro economico
- ✓ capitolato

EVIDENZIATO che la revisione di detti elaborati in nessuno modo modifica le scelte progettuali e l'organizzazione del servizio di che trattasi;

TENUTO CONTO, *pertanto*, che trattandosi di modifiche di natura tecnico-gestionale, non comportanti alcuna scelta di indirizzo politico-programmatico, la competenza della loro approvazione è del Responsabile del Settore con la presente;

RITENUTO necessario riapprovare preliminarmente i sopra elencati elaborati progettuali allegati alla presente che prevedono una spesa complessiva per l'espletamento del servizio di € 2.883.418,00 comprensivo di IVA, escluso quota opzioni e proroga, come da "Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio"

Ritenuto, *altresì*, dover procedere all'appalto del citato servizio per l'importo a base d'appalto di € 2.495.000,00, comprensivo di € 41.299,35 per oneri di sicurezza e costo stimato della manodopera pari ad € 1.525.851,00 ponendo a base d'appalto il succitato progetto del servizio secondo le indicazioni riportate nel seguito;

TENUTO CONTO che questo Comune non può espletare la procedura di che trattasi non essendo in possesso di adeguata qualificazione;

ACCLARATO CHE:

- ✓ che questo Comune ha aderito alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino sottoscrivendo la relativa Convenzione e Regolamento di funzionamento;
- ✓ alla Stazione Unica Appaltante, *a norma della Convenzione e del Regolamento disciplinanti i rapporti tra la SUA e gli Enti aderenti approvati con Delibera di Consiglio Provinciale n. 40/2024 così come notificati a questo Comune*, sono demandate le funzioni strumentali all'individuazione dell'aggiudicatario, dovendo la stessa svolgere tutte le attribuzioni obbligatorie elencate nel vigente Regolamento di funzionamento della stessa nonché nella Convenzione, in uno con le verifiche in capo al medesimo aggiudicatario del possesso dei requisiti di ordine morale ed economico-finanziari nonché tecnico-professionali richiesti a mezzo di Responsabile del Procedimento di gara appositamente individuato dalla stessa;
- ✓ che, come previsto dal Regolamento di funzionamento della SUA, rimangono comunque in capo al Comune le attività amministrative propedeutiche alla fase di esecuzione del contratto ed in particolare la presa d'atto dell'aggiudicazione efficace;

PRECISATO che la Stazione Unica della Provincia di Avellino rientra tra le Stazioni Appaltanti qualificate con livelli di qualificazione avanzata o di terzo livello sia per i lavori che per i servizi e le forniture nonché per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo, ottenendo altresì la certificazione di qualità ISO 9001:2015 e rendendosi disponibile per operare per conto di terzi, ai sensi dell'art. 62, comma 10, del d. lgs. n. 36/2023, così come si evince dall'elenco presso l'ANAC di cui all'art. 63, comma 1, del d. lgs. n. 36/2023;

STABILITO che la procedura di gara in parola sarà espletata dalla succitata Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino in conformità agli indirizzi operativi disposti con la presente;

Richiamati:

- l'art. 57, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 secondo cui *"... Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto all'articolo 130..."*;
- l'art. 14, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023 secondo cui *"... Per l'applicazione del codice le soglie*

di rilevanza europea sono:...c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; ...”;

- l'art. 70, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 secondo cui “... Per l'aggiudicazione di appalti pubblici le stazioni appaltanti utilizzano la procedura aperta, la procedura ristretta, la procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo e il partenariato per l'innovazione. ...”;
- l'art. 71, comma 1 e 2, del D. Lgs. n. 36/2023 secondo cui “... Nelle procedure aperte qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84. ...”;
- l'art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 secondo cui “...Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'[allegato II.8](#), con riguardo al costo del ciclo di vita...”;
- l'art. 226, commi 5, del D. Lgs. n. 36/2023, che statuisce: “...Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso...”;

PRECISATO CHE:

- ✓ i servizi di che trattasi afferiscono al CPV _90511100-3;
- ✓ il valore stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del d. lgs. n. 36/2023, *tenendo conto di tutte le opzioni e proroghe specificate nell'allegato progetto del servizio*, supera la soglia per gli appalti pubblici di servizi di cui all'art. 14 comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023;
- ✓ che per l'appalto in parola si è deciso come <<metodo di scelta del contraente>> una procedura aperta ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 71, del predetto D. Lgs. 36/2023;
- ✓ che l'appalto in parola può aggiudicarsi, ai sensi dell'art. 108, del D. Lgs. n. 36/2023, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- ✓ che, ai sensi all'art. 58, del D.lgs. n. 36/2023, l'acquisizione oggetto di affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali, *stante la natura specifica del servizio*, allo scopo di garantire l'omogeneità e il mantenimento degli standard di sicurezza a favore di tutti gli utenti;
- ✓ ai sensi all'art. 119, del D.lgs. n. 36/2023, “...è altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera... ” e, pertanto, la quota massima di subappalto relativa alla categoria prevalente non deve superare il 49,99% al fine, *tra l'altro*, di rafforzare il controllo del luogo di lavoro per garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori nonché per prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, *come meglio si esplicherà negli atti di gara*;

ACCLARATO:

- che con Decreto n. 3217 DEL 30.12.2024, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stati individuati, per l'anno 2025, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, sulla base delle rilevazioni ISTAT per l'anno 2023, e rilevato che nel settore Servizi generali della PA il tasso è attualmente pari al 29,6%;
- che relativamente agli obblighi assunzionali di cui al presente affidamento, sulla scorta di quanto esposto, viene:
 - ◇ confermata la percentuale del 15% relativamente alle assunzioni giovanili;

- ◇ definita la percentuale del 15% relativamente alle assunzioni femminili, in considerazione del tasso attuale di occupazione femminile pari al 35,2%;
- ◇ che il mancato rispetto dell'obbligo di cui ai punti precedenti, da parte dell'operatore economico aggiudicatario, comporterà l'applicazione delle necessarie penali di cui all'art. 57 e allegato II.3 del d. lgs. n. 36/2023;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, D. Lgs. 36/2023, al personale impiegato nell'appalto *de quo* è applicato per i lavori: il trattamento previsto dal "Contratto Collettivo Nazionale FISE - ASSOAMBIENTE o similare";

PRECISATO E CHIARITO, visti la *Convenzione e il Regolamento della SUA approvati con Delibera di Consiglio Provinciale n. 40/2024 così come notificati a questo Comune*, che la Stazione Unica Appaltante provvederà:

- all'atto dell'indizione della presente procedura e comunque prima della pubblicazione, *ai sensi della Determinazione ANAC n. 584 del 19/12/2023*, ad acquisire il relativo CIG seppure il contributo di gara resta a carico di questo Comune in qualità di Stazione Appaltante che dovrà provvedere al pagamento dello stesso su richiesta della SUA;
- alla nomina della Commissione giudicatrice per l'affidamento dei servizi in parola su proposta del RUP arch. Pasquale Maiella seppure la remunerazione e i rimborsi dovuti ai componenti della stessa sono ad esclusivo carico di questo Comune in qualità di Stazione Appaltante che dovrà provvedere al pagamento dello stesso su richiesta della SUA nonché ad acquisire, *ove necessario*, i relativi CIG;
- a "trasferire/migrare" al Comune il CIG acquisito, che identifica la procedura in fase di gara e fino alla aggiudicazione efficace di competenza del Comune, al fine di identificare la medesima procedura anche nelle fasi successive fino alla conclusione del contratto;

RITENUTO, *pertanto*, avviare una procedura, *ai sensi del combinato disposto di cui all' 71 e art. 108 del D. L.vo 36/2023*, per l'affidamento del servizio in oggetto con un metodo di scelta del contraente mediante << procedura aperta >> e con il << criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa >> per l'importo complessivo a base d'appalto di € 2.495.000,00, comprensivo di € 41.299,35 per oneri di sicurezza e costo stimato della manodopera pari ad € 1.525.851,00, oltre IVA, ponendo a base d'appalto il succitato progetto del servizio delegando la medesima alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino;

RITENUTO, *altresì*, dover fornire ulteriori precise indicazioni alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino per l'affidamento di che trattasi, *giusta "Documento A" che pur se non allegato fisicamente alla presente né è parte integrante*;

SPECIFICATO che alla gara in parola sarà data diffusione, *ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 27, 71, 83, 84 e 111 del D. Lgs 36/2023* mediante pubblicazione, *per estratto o integralmente*, per almeno trenta giorni di apposito Avviso di Bando di gara:

- ◇ *all'Albo Pretorio e sul profilo committente della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino;*
- ◇ *per il tramite della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP)*
<https://pubblicitallegale.anticorruzione.it/>;
- ◇ *sulla piattaforma di negoziazione della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino*
[https://suaprovinciaavellino.traspare.com](https://suaprovinciaavellino.traspare.com;);
- ◇ *all'Albo Pretorio e sul profilo committente del Comune in qualità di amministrazione delegante;*

e che si procederà, *inoltre*, successivamente all'avvenuta aggiudicazione, alla pubblicazione dell'avviso relativo agli appalti aggiudicati di cui all'art. 111 del D.Lgs. n. 36/2023, con le medesime modalità di cui sopra;

RITENUTO, di impegnare la somma di € 17.436,00, di cui:

- € 660,00 quale Versamento ANAC;
- € 4.800,00 quali spese, *omnia comprensiva*, per commissione giudicatrice;
- € 11.976,00 quali oneri per attività della SUA, giusta art. 19 del regolamento di funzionamento della SUA approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 40/2024;

sul bilancio di previsione 2026, all'interno delle Missione/Programma 09.03, Titolo GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI – codice di bilancio 1.03.02.15.004 – Capitolo 1262.11, *già prevista nel prospetto economico dell'intervento in parola*;

RICHIAMATI:

- ✓ l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- ✓ l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023, prevede al comma 1 che, prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTI:

- ◇ *il decreto legislativo n. 36/2023;*
- ◇ *il decreto legislativo n. 50/2016 per le parti ancora vigenti;*
- ◇ *il decreto legislativo n. 267/2000;*

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 05.03.2025 che ha approvato il bilancio anno 2025 e il bilancio pluriennale 2025 /2027 ;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) **APPROVARE** preliminarmente, *per le motivazioni riportate nelle premesse qui integralmente richiamate*, i seguenti elaborati progettuali da porre a base d'asta:

- ✓ Relazione tecnica-illustrativa;
- ✓ Indicazioni e disposizioni stesura documenti sicurezza (DUVRI);
- ✓ Calcolo della spesa e stima costi della manodopera;
- ✓ Capitolato speciale d'appalto descrittivo e prestazionale;
- ✓ Modalità di affidamento;

che prevedono una spesa complessiva per l'espletamento del servizio di 2.495.000,00 *comprensiva di IVA*, escluso opzioni e proroghe come da "Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio";

- 2) **AVVIARE**, *per le motivazioni di cui in premessa*, il procedimento per l'affidamento del << SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA INTEGRATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE >> del Comune di AVELLA, *ponendo a base d'appalto il succitato progetto del servizio*, per l'importo complessivo a base d'appalto di € 2.495.000,00, comprensivo di € 41.299,35 per oneri di sicurezza e costo stimato della manodopera pari ad € 1.525.851,00, oltre IVA, *ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 70, comma 1, art. 71 e art. 108, comma 1, del D. L.vo 36/2023*, con un metodo di scelta del contraente mediante << *procedura aperta* >> e con il << *criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa* >> delegando il medesimo alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino;

- 3) **STATUIRE** che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino espletterà la procedura in parola secondo le indicazioni fornite con il presente atto nonché con quelle fornite con l'allegato "Documento A" che pur se non allegato fisicamente alla presente ne è parte integrante precisando che la SUA potrà apportare ai documenti in parola eventuali precisazioni e modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie per adeguare gli stessi alle effettive esigenze della procedura;

- 4) **SPECIFICARE** che alla gara in parola sarà data diffusione, *ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 27, 71, 83, 84 e 111 del D. Lgs 36/2023*, mediante pubblicazione mediante pubblicazione, *per estratto o integralmente*, per almeno trenta giorni di apposito Avviso:

- ◇ *all'Albo Pretorio e sul profilo committente della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino;*
- ◇ *per il tramite della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP)*
<https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/>;
- ◇ *sulla piattaforma di negoziazione della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino*
<https://suaprovinciaavellino.trasparenza.com/>;
- ◇ *all'Albo Pretorio e sul profilo committente del Comune in qualità di amministrazione delegante;*

che si procederà, *inoltre*, successivamente all'avvenuta aggiudicazione, alla pubblicazione dell'avviso relativo agli appalti aggiudicati, con le medesime modalità di cui sopra;

5) **DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo n. 267/2000:

lettera a)

◇ che con il suddetto contratto si intende perseguire il seguente fine: "Servizio di raccolta differenziata integrata a ridotto impatto ambientale";

lettera b)

◇ che il contratto avrà per oggetto: << SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA INTEGRATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE >>;

◇ che si procederà alla stipula del contratto d'appalto per lo svolgimento dei servizi di che trattasi, in forma scritta con atto pubblico-amministrativo;

◇ che le clausole essenziali del contratto sono specificate nella presente;

lettera c)

◇ che le modalità di scelta del contraente sono quelle del combinato disposto di cui all'art. 70, 71 e all'art. 108, in materia di << affidamenti di servizi per importo superiore alla soglia comunitaria >>, nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. n. 36/2023 come meglio riportate nel Documento A;

6) **IMPEGNARE**, la somma di € 17.436,00 di cui:

- € 660,00 quale Versamento ANAC;
- € 4.800,00 quali spese, *omnia comprensiva*, per commissione giudicatrice;
- € 11.976,00 quali oneri per attività della SUA, giusta art. 19 del regolamento di funzionamento della SUA approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 40/2024;

sul bilancio di previsione 2026, all'interno delle Missione/Programma 09.03, Titolo GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI – codice di bilancio 1.03.02.15.004 – Capitolo 1262.11, già prevista nel prospetto economico dell'intervento in parola;

7) **TRASMETTERE** la presente alla << Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino >> in uno con il suo allegato "Documento A" per i successivi provvedimenti di competenza;

8) **TRASMETTERE**, altresì, copia del presente atto all'ufficio di Segreteria per la registrazione al Protocollo Generale e al Settore Finanziario per gli adempimenti conseguenti;

9) **DISPORRE** la registrazione e la pubblicazione della presente determinazione;

10) **DARE ATTO**, *infine*, della insussistenza, *ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della legge 190/2012 nonché dell'art. 16, del D. Lgs. n. 36/2023*, di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, a carico del sottoscritto arch Pasquale Maiella - RUP;

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 30/01/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 30/01/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 30/01/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 30/01/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 111, e vi rimarrà fino al 14/02/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 73 del 30/01/2026;

Oggetto: Avvio della procedura di scelta del contraente per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani a ridotto impatto ambientale sul territorio del Comune di Avella (AV) . DETERMINA A CONTRARRE -

Avella (AV), 30/01/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to Sig. Antonio SICONDOLFI